

Der vorliegende Arbeitsvertrag berücksichtigt die Erfordernisse des L-GAV.

Arbeitsvertrag für Mitarbeiter/in mit unregelmässigem Pensum (z.B. "Aushilfen" im Stundenlohn)

zwischen Oliv Gastro AG, Bethlehemstrasse 36, 3027 Bern Arbeitgeber/in
und

Name/Vorname Nora Anais Guggisberg Mitarbeiter/in

Strasse Buchholzstrasse 27 PLZ/Ort 3066 Stettlen

Telefon 076 249 07 12 Handy _____ Geburtsdatum 07.12.2005 Zivilstand ledig Anzahl Kinder -

Krankenkasse (vom Mitarbeitenden selbst abgeschlossen) _____ Ausländerausweis CH AHV-Nr. 756.4071.6095.77

E-Mail nora.guggisberg@gmx.net

Zur Erhöhung der Lesefreundlichkeit wird vorliegend vereinfachend auf die weibliche Form "Mitarbeiterin" verzichtet und an dieser Stelle vorab der Oberbegriff "Mitarbeitende" verwendet.

1. Vertragsbeginn/Funktion/Beschäftigung

Der vorliegende Vertrag tritt mit Unterzeichnung vollumfänglich an die Stelle allfälliger vorangehender Vereinbarungen und ersetzt diese vollständig.

Dieser Vertrag tritt nur in Kraft, sofern die notwendigen Arbeitsbewilligungen erteilt werden.

a) Vertragsbeginn: 05.03.2026

b) Funktion: Servicemitarbeiterin

Dem Mitarbeitenden können vorübergehend auch andere Arbeiten im Betrieb oder an einem zumutbaren anderen Arbeitsort zugewiesen werden.

c) Beschäftigung in Raucherbetrieben und Raucherräumen (Zutreffendes ankreuzen, sonst gilt Variante aa)

☒ aa) Der Mitarbeitende stimmt einer Beschäftigung in einem Raucherbetrieb oder in Raucherräumen zu.

☐ bb) Der Mitarbeitende lehnt eine Beschäftigung in einem Raucherbetrieb oder in Raucherräumen ab.

2. Vertragsdauer (Zutreffendes ankreuzen, sonst gilt Variante a)

☒ a) Der Vertrag wird auf **unbestimmte Zeit** abgeschlossen. Er ist gemäss Ziff. 3 und 4 **kündbar**.

☐ b) Der Vertrag wird auf **bestimmte Zeit** abgeschlossen. Er dauert bis am _____, ist aber während der Vertragsdauer gemäss Ziff. 3 und Ziff. 4 **kündbar**.

☐ c) Der Vertrag wird auf **bestimmte Zeit** abgeschlossen. Er dauert bis am _____ und ist **nicht kündbar**.

3. Probezeit (Art. 5 L-GAV) (Zutreffendes ankreuzen, sonst gilt Variante a)

☐ a) Die Probezeit beträgt **3 Monate**, die Kündigungsfrist beträgt 7 Tage.

☐ b) Die Probezeit beträgt **14 Tage**, die Kündigungsfrist beträgt 3 Tage.

☐ c) Es besteht **keine Probezeit**.

☒ d) Die Probezeit beträgt 3 (max. 3 Monate),
die Kündigungsfrist beträgt 3 (min. 3 Tage).

4. Kündigung (Art. 6 L-GAV) (Zutreffendes ankreuzen, sonst gilt Variante a)

☒ a) Die Kündigungsfrist beträgt nach Ablauf der Probezeit 1 Monat (bzw. 2 Monate ab dem sechsten Dienstjahr), jeweils auf das Ende eines Monats.

☐ b) Allfällige längere Kündigungsfristen: _____

5. Arbeitszeit und Ferien (Art. 15 und Art. 17 L-GAV)

Die einzelnen Arbeitseinsätze erfolgen jeweils nach Absprache im gegenseitigen Einvernehmen. Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit liegt unter 42 Stunden (in Kleinbetrieben unter 45 Stunden; in Saisonbetrieben unter 43,5 Stunden). Der Mitarbeitende hat Anspruch auf **5 Wochen Ferien** pro Dienstjahr. Der Ferienlohn wird mit 10,65% des Bruttolohnes vergütet. Der Mitarbeitende hat Anspruch auf 6 (0,5 Tage pro Monat) bezahlte Feiertage pro Kalenderjahr (Bundesfeiertag inbegriffen). Die Lohnzahlung für die Feiertage erfolgt durch eine Vergütung von 2,27% des Bruttolohnes.

6. Wichtige Hinweise

Der Mitarbeitende ist orientiert: Über das Ende der Deckung für Berufsunfälle bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses, die einunddreissigtägige Nachdeckung und die Abredeversicherung für Nichtberufsunfälle bei der Unfallversicherung bei Zwischensaison sowie Beendigung des Arbeitsverhältnisses, den Wiedereinschluss des Unfalles bei der Krankenpflegeversicherung und den Wechsel in eine Einzelversicherung bei der Krankengeldversicherung. Der Mitarbeitende ist verpflichtet, sich ab dem ersten Arbeitstag gemäss den Bestimmungen des KVG für Krankenpflege zu versichern. Bei einem Beschäftigungsgrad von unter 8 Stunden pro Woche ist der Abschluss der NBU-Versicherung Sache des Mitarbeiters. Gestützt auf die Lebensmittelgesetzgebung orientiert der Mitarbeitende den Arbeitgeber sofort bei Fieber, Durchfall, Erbrechen und eitrigen Wunden.

Sexuelle Belästigung und diskriminierendes Verhalten sind ausdrücklich untersagt. Entsprechendes Fehlverhalten kann zu einer fristlosen Kündigung führen.

7. Berufsausbildung (Zutreffendes ankreuzen, sonst gilt Variante g)

Der Mitarbeitende bestätigt, dass er, entsprechend seinen Angaben und vorgelegten Dokumenten, folgende Berufsausbildung hat:

- ☐ a) mit eidgenössischem Berufsattest (EBA)
- ☐ b) mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)
- ☐ c) mit EFZ und mind. 6 Tage anerkannte berufsspezifische Weiterbildung
- ☐ d) Berufsprüfung nach Art. 27 lit. a BBG
- ☐ e) mit anderem Zertifikat: _____
- ☐ f) keine gastgewerbliche Berufslehre, aber abgeschlossene Progresso-Ausbildung
- ☒ g) keine den L-GAV betreffende Ausbildung

8. Bruttolohn (Art. 8 - 10 L-GAV)

Der **Brutto-Stundenlohn** setzt sich wie folgt zusammen:

- Stundenlohn	Fr. <u>20.65</u> ⁽¹⁾
- Umsatzlohn <u> </u> % vom Bruttoumsatz (garantierter Mindestlohn Fr. <u> </u>)	<u> </u> ⁽¹⁾
Der Bruttoumsatz setzt sich aus den dem Gast in Rechnung gestellten oder von ihm bezahlten Endpreisen zusammen, ohne den Verkauf von Kiosk- und Raucherwaren sowie den Verkauf über die Gasse.	
- Ferienentschädigung <u>10.65</u> %	Fr. <u>2.20</u> ⁽²⁾
- Feiertagsentschädigung <u>2.27</u> %	Fr. <u>0.45</u> ⁽³⁾
- andere, z.B. monatlicher Anteil 13. Monatslohn (Art. 12 L-GAV)	
* Berechnungsbasis: Total von ⁽¹⁾ - ⁽³⁾ <u>8.33</u> %	Fr. <u>1.71</u> *
Total	Fr. <u>25.00</u>

Total während Einführungszeit (Reduktion um 8%) Fr.
(vgl. nachfolgend Ziff. 9)

9. Lohnreduktion Einführungszeit (Art. 10 L-GAV)

Mindestlohnstufe I (ungelernte Mitarbeitende)

(WICHTIG: Zutreffendes ankreuzen, sonst gilt Variante b)

- ☐ a) Der Mitarbeitende war nie mindestens 4 Monate in einem Betrieb angestellt, der dem L-GAV unterstellt ist. Der vorgenannte Bruttolohn (Ziff. 8) wird für die ersten **zwölf Monate** um 8% reduziert.
- ☐ b) Der Mitarbeitende hat bereits mehr als 4 Monate in einem Betrieb gearbeitet, der dem L-GAV unterstellt ist. Der vorgenannte Bruttolohn (Ziff. 8) wird für die ersten **drei Monate** um 8% reduziert.
- ☒ c) Auf eine Lohnreduktion während der Einführungszeit wird verzichtet.

Mindestlohnstufen II und IIIa (EBA und EFZ)

(WICHTIG: Zutreffendes ankreuzen, sonst gilt Variante b)

- ☐ a) Erste Anstellung in einem dem L-GAV unterstellten Betrieb nach Abschluss der Ausbildung oder erste Arbeitsaufnahme in der Schweiz. Der vorgenannte Bruttolohn (Ziff. 8) wird für die ersten **drei Monate** um 8% reduziert.
- ☒ b) Es besteht keine Lohnreduktion während der Einführungszeit.

10. Abzüge/Zulagen/Lohnauszahlung (Art. 13 und Art. 14 L-GAV)

(Vorbehalten bleiben Gesetzes- oder Prämienänderungen sowie eine angepasste Berechnung aufgrund einer Änderung des Bruttolohnes gemäss Ziff. 8 und einer Reduktion gemäss Ziff. 9 vorstehend.)

a) Abzüge

- AHV/IV/EO	<u>5.3</u> %	- Fr. <u> </u>
- Arbeitslosenversicherung	<u>1.1</u> %	- Fr. <u> </u>
- Berufliche Vorsorge (vom koordinierten Lohn)	<u>7</u> %	- Fr. <u> </u>
- Nichtberufsunfallversicherung	<u> </u> %	- Fr. <u> </u>
- Krankengeldversicherung	<u> </u> %	- Fr. <u> </u>
- Krankenpflegeversicherung	<u> </u> %	- Fr. <u> </u>
- Quellensteuer (vom quellensteuerpflichtigen Betrag, inkl. Kinderzulagen)	<u> </u> %	- Fr. <u> </u>
- Unterkunft/Verpflegung (Beim Pauschalabzug sind Ferienabwesenheiten bereits berücksichtigt. Der Abzug wird somit während den Ferien nicht gekürzt.)		- Fr. <u> </u>
- Vollzugskostenbeitrag L-GAV		- Fr. <u>8.25</u>

(Der Vollzugskostenbeitrag wird anteilmässig monatlich abgezogen. Der jährliche Vollzugskostenbeitrag beträgt Fr. 44.50, sofern die Arbeit durchschnittlich weniger als die Hälfte der normalen Arbeitszeit des Betriebes ausmacht; ansonsten Fr. 89.-. Der Betrag wird entsprechend durch die Anzahl Monate dividiert. Siehe auch Art. 35 L-GAV.)

- andere: - Fr.

b) Zulagen

- Kinderzulagen + Fr.
- Entschädigung Berufswäsche (Art. 30 L-GAV) + Fr.

Netto-Stundenlohn

Fr.

c) Jährlicher Abzug

- Vollzugskostenbeitrag L-GAV (falls kein monatlicher Abzug) - Fr. 99
(Der jährliche Vollzugskostenbeitrag beträgt Fr. 44.50, sofern die Arbeit durchschnittlich weniger als die Hälfte der normalen Arbeitszeit des Betriebes ausmacht; ansonsten Fr. 89.-. Siehe auch Art. 35 L-GAV.)

d) Auszahlung (Zutreffendes ankreuzen, sonst gilt Variante a)

- ☐ a) Der Lohn wird spätestens am Letzten des Monats ausbezahlt. Bei umsatzabhängigen Löhnen kann die Auszahlung spätestens am 6. des folgenden Monats erfolgen.
- ☐ b) Der Lohn wird spätestens am 6. des folgenden Monats ausbezahlt.
- ☒ c) Lohnauszahlung gemäss Art. 14 Ziff. 1 Abs. 2 L-GAV.

11. 13. Monatslohn

Der 13. Monatslohn wird im Rahmen von Art. 12 L-GAV entrichtet.

12. Vereinbarungen nach Arbeitsgesetz

- a) Der Mitarbeitende ist einverstanden, Nacharbeit zu leisten. Beginn und Ende der Nacht (Nacharbeit) werden wie folgt festgelegt: (Zutreffendes ankreuzen, sonst gilt Variante aa)
- ☒ aa) 24 - 7 Uhr ☐ bb) 22 - 5 Uhr
- ☐ cc) 23 - 6 Uhr ☐ dd) 23.30 - 6.30 Uhr
- b) Der Mitarbeitende ist mit einer vorübergehenden Beschäftigung während 6 anstatt an 5 Arbeitstagen einverstanden, wobei im Durchschnitt von jeweils 4 Wochen (in Saisonbetrieben 12 Wochen) die 5-Tage-Woche eingehalten wird.

13. Besondere Vereinbarungen

-Arztzeugnisse werden ab dem 1. Tag verlangt.
-Stundenrapport sind bis zum 5. Tag im Folgem
ansonsten erklärt man sich für einverstanden.
-Dem Mitarbeiter können ausnahmsweise auch
andere zumutbare Arbeiten in den anderen Betri
werden: Restaurant Harmonie und Restaurant B
-Dieser Arbeitsvertrag tritt nur mit einem gültiger
Aufenthaltsbewilligung mit Erwerbstätigkeit in Kr

Ort/Datum:

Bern, 03.03.2026

Arbeitgeber/in:

Mitarbeiter/in:

Beilagen: